АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

24 марта 2022 года Дело № А33-536/2022

Красноярск

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 15 марта 2022 года.

Мотивированное решение составлено 24 марта 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Болуж Е.В., рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по заявлению акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» (ИНН 8401008386, ОГРН 1028400000200)

к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (ИНН 2466127415 , ОГРН 1052466033608)

об оспаривании постановления № 39605 по делу об административном правонарушении от 16.12.2021,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Даминовой Дили Ильнуровны,

без вызова лиц, участвующих в деле,

установил:

акционерное общество «Авиакомпания «Нордстар» (далее – заявитель, АО «АК «Нордстар») обратилось в Арбитражный суд Красноярского края с заявлением к Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (далее – ответчик, административный орган, Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю) о признании незаконным и отмене постановления № 39605 по делу об административном правонарушении от 16.12.2021.

Определением от 19.01.2022 исковое заявление принято к производству суда в порядке упрощенного производства.

14.03.2022 судом вынесена резолютивная часть решения по настоящему делу.

В соответствии с частью 2 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) по заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле, соответствующего заявления или со дня подачи апелляционной жалобы.

18.03.2022 в Арбитражный суд Красноярского края поступило заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю о составлении мотивированного решения по настоящему делу.

Резолютивная часть решения размещена в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 15.03.2022.

Заявителем, срок, предусмотренный частью 2 статьи 229 АПК РФ, на подачу заявления о составлении мотивированного решения не пропущен.

Код доступа к материалам дела -

При указанных обстоятельствах суд принимает решение по правилам главы 20 АПК РФ.

При рассмотрении настоящего дела арбитражным судом установлены следующие обстоятельства и суд пришел к следующим выводам.

Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю (далее - Управление) на основании п. 1 ч. 1 ст. 57 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» проведена внеплановая документарная проверка в отношении АО «АК «НордСтар» в рамках рассмотрения поступившего обращения потребителя Даминовой Д.И. (вх. № 9569/ж-2021 от 31.08.2021, с дополнением вх. № 9674/ж-2021 от 02.09.2021), содержащего сведения о причинении вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

Из материалов обращения Даминовой Д.И. следует, что 29.07.2021 она посредством официального интернет-сайта АО «АК «НордСтар» https://www.nordstar.ru заключила договор воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар» (билеты № 4762403314683, 4762403314684 на рейсы Y7-751 от 04.09.2021 по маршруту Москва-Закинтос, Y-752 от 16.09.2021 по маршруту Закинтос-Москва). После внесения провозной платы 47972 рублей, на электронную почту потребителя поступили электронный билеты, в которых указаны тариф и сборы, а также электронные многоцелевые документы (квитанции) от 29.07.2021 № 476 4550099494, № 476 4550099495, № 476 4550099496, № 476 4550099497 по 550 руб. - каждая об оплате услуг по подбору провозной платы. По заявлению Даминовой Д.И. данную услугу она не заказывала, согласия на ее предоставление не давала.

06.08.2021 Даминовой Д.И. поступило СМС-сообщение, информирующее об отмене рейсов Y7-751 от 04.09.2021, Y-752 от 16.09.2021.

10.08.2021 потребителю возвращены денежные средства в размере 45 772 рублей (за вычетом 2200 рублей (550*4=2200), что подтверждается представленной потребителем выпиской по счету от 10.08.2021.

В ходе проведения проверки в адрес АО «АК «НордСтар» направлено требование от 08.10.2021 исх. № 24-00-10/01-11911-2021 об истребовании документов и письменных объяснений, необходимых для рассмотрения в ходе внеплановой документарной проверки.

В полученном ответе (вх. № 24-54350-2021 от 01.11.2021) АО «АК «НордСтар» подтверждает отмену рейсов Y7-751 от 04.09.2021, Y-752 от 16.09.2021 по инициативе авиакомпании. Также, из ответа установлено, что интернет-сайт https://www.nordstar.ru является официальным сайтом авиакомпании. Из представленных объяснений генерального директора АО «АК «Нордстар» Л.В. Мохова следует, что авиакомпания АО «АК «НордСтар» не осуществляет бронирование, продажу и оформление билетов на свои рейсы. В указанных целях авиакомпания заключила договор № ТИ-ОПР-2020 от 24.03.2021 с АО «ТКП», договор № 104/2021 от 02.04.2021 с ООО «Норильск-ТАВС», агентское соглашение № 186/2021 от 27.05.2021 с ООО «Норильск-ТАВС». Пассажир вправе приобрести авиабилет на рейсы АО «АК «НордСтар» у любого агента, аккредитованного АО «ТКП».

Услугу стоимостью 550 рублей, включающую в себя подбор оптимального маршрута перевозки, оказывает агент ООО «Норильск-ТАВС» (в порядке п. 30 ФАП № 82) при оформлении перевозок пассажирам посредством интернет пункта продаж, размещенного в сети интернет по адресу доменного имени https://booking.nordstar/ru. Принадлежность доменного имени подтверждена свидетельством об аккредитации интернет-пункта продажи в СВВТ ООО «Норильское территориальное агентство воздушных сообщений» от 12.03.2019. При этом сама авиакомпания не участвует в предоставлении указанной услуги.

АО «АК «НордСтар» поясняет, что на сайте авиакомпании (https://www.nordstar.ru) в разделе «Информация», «Условия покупки» (https://www.nordstar.ru/e-ticket/purchase-terms/) размещены Условия Электронной покупки, в которых указано об обязательности ознакомления пассажира с ними до приобретения авиабилета.

В Условиях Электронной покупки указано «Пассажир настоящим уведомляется, что реализация и оформление перевозки на настоящем Веб-сайте осуществляется агентством ООО «Норильск-ТАВС», являющимся аккредитованным агентством АО «Транспортная

клиринговая палата» (далее «Агентством»), с оплатой Дополнительных расходов и сборов, взимаемых Агентством, в том числе сбора за услугу по подбору провозной платы в сумме 550 рублей (сбор УЛ)».

Вместе с тем, в Условиях Электронной покупки указано, что дополнительные расходы и сборы, уплаченные пассажиром за оформление перевозки агентством на веб-сайте, в случае взимания таковых, в стоимость воздушной перевозки не входят и возврату не подлежат.

АО «АК «НордСтар» сообщает, что Даминова Д.И. выразила свое согласие на получение указанной услуги путем продолжения оформления авиабилетов на ИПП ООО «Норильск-ТАВС» на странице https://booking.nordstar/ru после ознакомления с Условиями Электронной покупки.

Оплата авиабилета становится возможной только после согласия пассажира с Условиями Электронной покупки, Условиями тарифа, правилами перевозок и условиями/ограничениями для каждой выбранной дополнительной услуги, проставив отметку в соответствующем поле.

АО «АК «НордСтар» полагает, что в случае несогласия с данным условием, Даминова Д.И. имела возможность отказаться от услуги ООО «Норильск-ТАВС» и оформить авиабилеты у любого агента в любой авиакассе. Список агентств размещен на сайте АО «ТКП» по адресу https://www.tch.ru/ru-ru/ATSS/Participants/ATSS-Agencies/Pages/ATSS-Agencies.aspx.

Из объяснений АО «АК «НордСтар» следует, что взимание сбора за услугу по подбору провозной платы осуществляется Агентством на основании п. 30 ФАП-82, согласно которому за оказание уполномоченным агентом пассажиру услуг по подбору провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром приоритетными параметрами условий перевозки уполномоченным агентом взимается дополнительная плата.

Плата за услугу по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) не является установленным перевозчиком тарифом, не предусмотрена Правилами, утвержденными приказом Минтранса России от 25.09.2008 № 155, не указывается в перевозочных документах, не является провозной платой.

Рассмотрев представленные потребителем Даминовой Д.И., АО «АК «НордСтар» документы, объяснения административный орган пришел к следующему выводу.

В ходе проверки установлено и подтверждается АО «АК «НордСтар», что услуга по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) не является провозной платой; взимается не авиакомпанией, а сторонней организацией (ООО «Норильск-ТАВС»), с которой у потребителя отсутствуют договорные отношения.

Вместе с тем, приобретение услуги перевозки (заключение с перевозчиком договора воздушной перевозки пассажира) обусловлено приобретением услуги по подбору провозной платы.

Так, для заключения договора воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар» Даминова Д.И. была вынуждена приобрести возмездную услугу по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) у иного хозяйствующего субъекта - ООО «Норильск-ТАВС». При этом, потребитель в данной услуге не нуждался, ее исполнение не заказывал, к указанному хозяйствующему субъекту для получения услуги не обращался. Потребительской ценности данная услуга не имеет.

Потребитель произвел вышеуказанные действия самостоятельно посредством официального интернет-сайта авиакомпании, в результате чего, заключил договор воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар».

Процедура оформления авиабилета на сайте https://www.nordstar.ru включает в себя 6 стадий: поиск рейсов (осуществляется путем ввода пунктов отправления и назначения, даты вылета, количества пассажиров); выбор рейса и категории тарифа (пассажир выбирает рейс и категорию тарифа из предложенных рейсов на указанную дату); введение данных пассажира; выбор дополнительных услуг и способа оплаты: осуществление оплаты авиабилета; выдача квитанции.

Пассажир информируется обо всех сборах, взимаемых при покупке авиабилета, уже на стадии выбора рейса и категории тарифа: на соответствующей странице потребителю предоставляется информация о стоимости авиабилета и ее составных частях - тарифе и сборах. После введения персональных данных пассажиру предлагается ознакомиться с имеющимися дополнительными услугами, при необходимости выбрать какие-либо услуги, а также выбрать способ оплаты авиабилета. Перед тем, как перейти к оплате пассажиру необходимо ознакомиться с Условиями электронной покупки, Условиями тарифа и Правилами перевозок. Для этого на соответствующей странице имеются три активные ссылки, по которым пассажиру необходимо перейти в соответствующий документ для ознакомления. На этой же странице пассажир повторно информируется о стоимости авиабилета и ее составных частях: тарифе и сборах. Информация о размере сбора за услугу по подбору провозной платы содержится в Условиях электронной покупки. Оплата авиабилета становится возможной только после того, как пассажир согласится с Условиями электронной покупки, Условиями тарифа, Правилами перевозок и условиями/ограничениями для каждой выбранной дополнительной услуги, проставив отметку в соответствующем поле.

Таким образом, каждый пассажир, обратившийся на сайт https://www.nordstar.ru для оформления авиабилета, знакомится со стоимостью услуги по подбору провозной платы и выражает свое согласие на ее получение до осуществления оплаты авиабилета, т.е. до заключения договора воздушной перевозки. При этом, в случае несогласия пассажира с Условиями электронной покупки, включая взимание сбора по подбору провозной платы, приобретение авиабилета на сайте https://www.nordstar.ru становится невозможным.

Наличие на сайте https://www.nordstar.ru активной ссылки на Условия Электронной покупки, проставление отметки о согласии с ними, не может свидетельствовать о выражении потребителем воли в получении услуги по подбору провозной платы, поскольку это вынужденное действие.

Пояснения АО «АК «НордСтар» относительно иного способа заключения договора воздушной перевозки в случае несогласия Даминовои Д.И. с предложенными условиями, а именно: обратиться за оформлением авиабилетов в авиакассу к любому агенту, аккредитованному АО «ТКП», напротив предусматривает взимание дополнительной платы в порядке п. 30 Правил № 82). При этом согласно списку агентств, размещенному на сайте АО «ТКП» по https://www.tch.ru/ru-ru/ATSS/Participants/ATSS-Agencies/Pages/ATSS-Agencies.aspx., на который ссылается АО «АК «НордСтар», по месту проживания Даминовой Д.И. (г. Чистополь, Татарстан) аккредитованные агентства деятельность не осуществляют.

Таким образом, АО «АК «НордСтар» обусловило приобретение услуги воздушной перевозки обязательным приобретением возмездной услуги по подбору провозной платы, т.е. включило в договор, заключенный с Даминовой Д.И., условие, ущемляющее права потребителя.

По результатам проверки в отношении АО «АК «НордСтар» составлен протокол об административном правонарушении от 16.12.2021 № 39605.

Постановлением № 39605 по делу об административном правонарушении от 16.12.2021 АО «АК «НордСтар» признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ, назначено административно наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб.

Заявитель, не согласившись с постановлением № 39605 по делу об административном правонарушении от 16.12.2021 по делу об административном правонарушении, обратился в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.

Исследовав и оценив представленные доказательства, доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В силу части 3 статьи 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) постановление по делу об административном правонарушении, совершенном юридическим лицом, обжалуется в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Согласно части 1 статьи 28.3 КоАП РФ протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соответствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответствующего органа.

По пункту 1 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322 (далее - Положения от 30.06.2004 № 322), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору, в том числе в сфере защиты прав потребителей.

По пункту 4 Положения от 30.06.2004 № 322 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои территориальные органы.

В соответствии с пунктом 7.1 Типового положения о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъекту Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24.04.2006 № 308 (далее - Типовое положение от 24.04.2006 № 308), основными задачами управления являются организация и осуществление надзора и контроля за исполнением обязательных требований законодательства Российской Федерации, в том числе в области защиты прав потребителей.

Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.02.2011 № 40 утвержден Перечень должностных лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, в том числе предусмотренных частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно указанному перечню составлять протоколы об административных правонарушениях вправе главные специалисты-эксперты отделов управлений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам Российской Федерации.

В соответствии с частью 1 статьи 23.49 КоАП РФ органы, осуществляющие функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных, в том числе статьей 14.8 КоАП РФ.

Частью 2 статьи 23.49 КоАП РФ определено, что рассматривать дела об административных правонарушениях от имени органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители территориальных органов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере защиты прав потребителей и потребительского рынка, их заместители.

С учетом вышеизложенного, протокол об административном правонарушении составлен, дело рассмотрено и оспариваемое постановление вынесено уполномоченными должностными лицами в пределах предоставленной компетенции.

При рассмотрении дела судом установлено, что процедура привлечения к административной ответственности, в том числе требования, установленные статьями 28.2, 29.7 Кодекса для составления протокола об административном правонарушении и рассмотрения дела административным органом соблюдена, права Общества, установленные статьей 25.1 Кодекса, иные права, предусмотренные Кодексом, обеспечены.

Факт уведомления о составлении протокола об административном правонарушении и рассмотрении дела Обществом не оспаривается, заявитель был надлежащим образом уведомлен о соответствующих датах, что подтверждается материалами дела и не оспаривается заявителем.

Установленные КоАП РФ сроки давности привлечения к административной ответственности на момент вынесения постановления о привлечении к административной ответственности не истекли.

АО «АК «НордСтар» в заявлении об отмене постановления, равно как и в представленных в Управление объяснениях в рамках проведения проверки (вх. № 24-54350-2021 от 01.11.2021), заявляет довод о неверном определении субъекта ответственности, полагая, что надлежащим субъектом ответственности является агент ООО «Норильск-ТАВС». В обоснование данного довода АО «АК «НордСтар» ссылается на Апелляционное определение Железнодорожного районного суда г. Красноярска от 19.11.2019 по делу № 11-214/2019, постановление Четвертого арбитражного апелляционного суда от 06.12.2017 № 04АП-6237/20147 по делу № А78-12161/2017.

Однако, в приведенных судебных актах рассмотрены правоотношения, возникшие при непосредственном обращении потребителя к агенту, в связи с чем они не имеют отношения к обстоятельствам, указанным в оспариваемом постановлении.

Из материалов административного дела следует, что Даминова Д.И. имела намерение заключить договор воздушной перевозки непосредственно с перевозчиком в порядке ст. 426 Гражданского кодекса Российской Федерации (заключение публичного договора), п. 1.1. ст. 103 Воздушного кодекса Российской Федерации, п. 13 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 (далее - Правила № 82), в связи с чем обратилась к перевозчику посредством его официального интернет-сайта (https://www.nordstar.ru). К иным хозяйствующим субъектам не обращалась, поскольку не нуждалась в каких-либо дополнительных услугах.

В результате данного действия перевозчик заключил договор воздушной перевозки с Даминовой Д.И. при условии приобретения потребителем дополнительной платной услуги по подбору провозной платы, предоставляемой агентом.

Заключение перевозчиком агентского договора и перенаправление потребителя на иной сайт https://booking.nordstar/ru для приобретения билетов не может свидетельствовать о выражении согласия потребителя на получение дополнительной платной услуги.

Таким образом, суд полагает, что Управлением верно определен субъект административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Кроме того, в силу п. 6 Правил № 82 перевозчик является ответственным перед пассажиром за действия третьих лиц, которым были преданы обязанности или их часть по договору воздушной перевозки.

Частью 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях установлено, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, не может быть подвергнуто административному наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном правонарушении иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом.

Отношения с участием потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации согласно статье 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», пункту 1 статьи 1 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными в соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1).

Следовательно, условия договоров об оказании юридических услуг должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации и Закона № 2300-1.

В соответствии с частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, а также правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Преамбулой Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей), что потребитель это гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

Юридические услуги являются одним из видов услуг, оказание которых регулируется главой 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг».

По своей правовой природе договор об оказании юридических услуг относятся к категории публичных договоров.

Как следует из материалов дела, Даминова Д.И. 29.07.2021 посредством официального интернет-сайта АО «АК «НордСтар» https://www.nordstar.ru заключила договор воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар» (билеты № 4762403314683, 4762403314684 на рейсы Y7-751 от 04.09.2021 по маршруту Москва-Закинтос, Y-752 от 16.09.2021 по маршруту Закинтос-Москва). После внесения провозной платы 47972 рублей, на электронную почту потребителя поступили электронный билеты, в которых указаны тариф и сборы, а также электронные многоцелевые документы (квитанции) от 29.07.2021 № 476 4550099494, № 476 4550099495, № 476 4550099496, № 476 4550099497 по 550 руб. - каждая об оплате услуг по подбору провозной платы. По заявлению Даминовой Д.И. данную услугу она не заказывала, согласия на ее предоставление не давала.

06.08.2021 Даминовой Д.И. поступило СМС-сообщение, информирующее об отмене рейсов Y7-751 от 04.09.2021, Y-752 от 16.09.2021.

10.08.2021 потребителю возвращены денежные средства в размере 45 772 рублей (за вычетом 2200 рублей (550*4=2200), что подтверждается представленной потребителем выпиской по счету от 10.08.2021.

В ходе проведения проверки в адрес АО «АК «НордСтар» направлено требование от 08.10.2021 исх. № 24-00-10/01-11911-2021 об истребовании документов и письменных объяснений, необходимых для рассмотрения в ходе внеплановой документарной проверки.

В полученном ответе (вх. № 24-54350-2021 от 01.11.2021) АО «АК «НордСтар» подтверждает отмену рейсов Y7-751 от 04.09.2021, Y-752 от 16.09.2021 по инициативе авиакомпании. Также, из ответа установлено, что интернет-сайт https://www.nordstar.ru является официальным сайтом авиакомпании. Из представленных объяснений генерального директора АО «АК «Нордстар» Л.В. Мохова следует, что авиакомпания АО «АК «НордСтар» не осуществляет бронирование, продажу и оформление билетов на свои рейсы. В указанных целях авиакомпания заключила договор № ТИ-ОПР-2020 от 24.03.2021 с АО «ТКП», договор № 104/2021 от 02.04.2021 с ООО «Норильск-ТАВС», агентское соглашение № 186/2021 от 27.05.2021 с ООО «Норильск-ТАВС». Пассажир вправе приобрести авиабилет на рейсы АО «АК «НордСтар» у любого агента, аккредитованного АО «ТКП».

Услугу стоимостью 550 рублей, включающей в себя подбор оптимального маршрута перевозки, оказывает агент ООО «Норильск-ТАВС» (в порядке п. 30 ФАП № 82) при оформлении перевозок пассажирам посредством интернет пункта продаж, размещенного в сети интернет по адресу доменного имени https://booking.nordstar/ru. Принадлежность доменного имени подтверждена свидетельством об аккредитации интернет-пункта продажи в СВВТ ООО «Норильское территориальное агентство воздушных сообщений» от 12.03.2019. При этом сама авиакомпания не участвует в предоставлении указанной услуги.

АО «АК «НордСтар» поясняет, что на сайте авиакомпании (https://www.nordstar.ru) в разделе «Информация», «Условия покупки» (https://www.nordstar.ru/e-ticket/purchase-terms/) размещены УсловияЭлектронной покупки, в которых указано об обязательности ознакомления пассажира с ними до приобретения авиабилета.

В Условиях Электронной покупки указано «Пассажир настоящим уведомляется, что реализация и оформление перевозки на настоящем Веб-сайте осуществляется агентством ООО «Норильск-ТАВС», являющимся аккредитованным агентством АО «Транспортная клиринговая палата» (далее «Агентством»), с оплатой Дополнительных расходов и сборов, взимаемых Агентством, в том числе сбора за услугу по подбору провозной платы в сумме 550 рублей (сбор УЛ)».

Вместе с тем, в Условиях Электронной покупки указано, что дополнительные расходы и сборы, уплаченные пассажиром за оформление перевозки агентством на веб-сайте, в случае взимания таковых, в стоимость воздушной перевозки не входят и возврату не подлежат.

АО «АК «НордСтар» сообщает, что Даминова Д.И. выразила свое согласие на получение указанной услуги путем продолжения оформления авиабилетов на ИПП ООО «Норильск-ТАВС» на странице https://booking.nordstar/ru после ознакомления с Условиями Электронной покупки.

Оплата авиабилета становится возможной только после согласия пассажира с Условиями Электронной покупки, Условиями тарифа, правилами перевозок и условиями/ограничениями для каждой выбранной дополнительной услуги, проставив отметку в соответствующем поле.

АО «АК «НордСтар» полагает, что в случае несогласия с данным условием, Даминова Д.И. имела возможность отказаться от услуги ООО «Норильск-ТАВС» и оформить авиабилеты у любого агента в любой авиакассе. Список агентств размещен на сайте АО «ТКП» по адресу https://www.tch.ru/ru-ru/ATSS/Participants/ATSS-Agencies/Pages/ATSS-Agencies.aspx.

Из объяснений АО «АК «НордСтар» следует, что взимание сбора за услугу по подбору провозной платы осуществляется Агентством на основании п. 30 ФАП-82, согласно которому за оказание уполномоченным агентом пассажиру услуг по подбору провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром приоритетными параметрами условий перевозки уполномоченным агентом взимается дополнительная плата.

Плата за услугу по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) не является установленным перевозчиком тарифом, не предусмотрена Правилами, утвержденными приказом Минтранса России от 25.09.2008 № 155, не указывается в перевозочных документах, не является провозной платой.

В соответствии с п. 1 ст. 64 Воздушного кодекса Российской Федерации (далее - ВК РФ) оказание услуг в области гражданской авиации осуществляется на платной основе (тарифы, сборы), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Перечень тарифов на услуги в области гражданской авиации и сборов за данные услуги, правила формирования указанных тарифов и сборов, правила взимания рассчитанной на основе указанных тарифов и сборов платы за услуги в области гражданской авиации, а также правила продажи билетов, выдачи грузовых накладных и других перевозочных документов устанавливаются уполномоченным органом в области гражданской авиации (п. 2 ст. 64 ВК РФ).

Плата за воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты устанавливается перевозчиками (п. 5 ст. 64 ВК РФ).

В силу п. 1 ст. 103 ВК РФ по договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу.

В соответствии с п. 30 Федеральных авиационных правил «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», утвержденных приказом Минтранса РФ от 28.06.2007 № 82 (далее - Правила № 82), провозная плата определяется на основе установленной перевозчиком денежной суммы за перевозку пассажира и/или багажа, груза между двумя пунктами маршрута перевозки (далее - тарифы) или комбинаций тарифов от аэропорта (пункта), из которого начинается перевозка пассажира, багажа, груза согласно договору воздушной перевозки пассажира, договору воздушной перевозки груза (далее - аэропорт (пункт) отправления) до аэропорта (пункта) назначения, сборов, предусмотренных Правилами формирования и применения тарифов на регулярные воздушные перевозки пассажиров и багажа, взимания сборов в области гражданской авиации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 25 сентября 2008 г. № 155 (зарегистрирован Минюстом России 4 декабря 2008 г., регистрационный N 12793) и в случае заказа пассажиром дополнительных услуг повышенной комфортности - стоимости дополнительных услуг повышенной комфортности, установленной перевозчиком.

Тарифы и сборы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации, должны быть зарегистрированы и опубликованы перевозчиком в установленном порядке.

За оказание уполномоченным агентом пассажиру, грузоотправителю услуг по подбору оптимального маршрута перевозки, перевозчика (ов), осуществляющего (их) перевозку по маршруту, провозной платы за перевозку в соответствии с заданными пассажиром, грузоотправителем приоритетными параметрами условий перевозки и/или общими в отношении каждого перевозчика условиями перевозки и консультативных услуг уполномоченным агентом взимается дополнительная плата.

В силу п. 13 Правил № 82 пассажир для осуществления бронирования может обратиться к перевозчику или уполномоченному агенту непосредственно в пункты продажи перевозок либо по телефону, электронной почте и т.п., либо забронировать пассажирское место и провозную емкость самостоятельно через информационные системы.

В соответствии с ч. 1 ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством.

Договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в момент его заключения (ч. 1 ст. 422 ГК РФ).

Согласно ст. 9 Федерального закона от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации», в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, использующий, заказывающий либо имеющий намерение заказать услуги для личных нужд, такой гражданин пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом о защите прав потребителей и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Согласно п. 2 ст. 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее — Закон о защите прав потребителей), запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его

права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.

В соответствии с п/п «г» п. 3 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» под услугой следует понимать действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного договора.

В ходе проверки установлено и подтверждается АО «АК «НордСтар», что услуга по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) не является провозной платой; взимается не авиакомпанией, а сторонней организацией (ООО «Норильск-ТАВС»), с которой у потребителя отсутствуют договорные отношения.

Вместе с тем, приобретение услуги перевозки (заключение с перевозчиком договора воздушной перевозки пассажира) обусловлено приобретением услуги по подбору провозной платы.

Так, для заключения договора воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар» Даминова Д.И. была вынуждена приобрести возмездную услугу по подбору провозной платы (подбор оптимального маршрута перевозки) у иного хозяйствующего субъекта - ООО «Норильск-ТАВС». При этом, потребитель в данной услуге не нуждался, ее исполнение не заказывал, к указанному хозяйствующему субъекту для получения услуги не обращался. Потребительской ценности данная услуга не имеет.

Потребитель произвел вышеуказанные действия самостоятельно посредством официального интернет-сайта авиакомпании, в результате чего, заключил договор воздушной перевозки с АО «АК «НордСтар».

Процедура оформления авиабилета на сайте https://www.nordstar.ru включает в себя 6 стадий: поиск рейсов (осуществляется путем ввода пунктов отправления и назначения, даты вылета, количества пассажиров); выбор рейса и категории тарифа (пассажир выбирает рейс и категорию тарифа из предложенных рейсов на указанную дату); введение данных пассажира; выбор дополнительных услуг и способа оплаты: осуществление оплаты авиабилета; выдача квитанции.

Пассажир информируется обо всех сборах, взимаемых при покупке авиабилета, уже на стадии выбора рейса и категории тарифа: на соответствующей странице потребителю предоставляется информация о стоимости авиабилета и ее составных частях - тарифе и сборах. После введения персональных данных пассажиру предлагается ознакомиться с имеющимися дополнительными услугами, при необходимости выбрать какие-либо услуги, а также выбрать способ оплаты авиабилета. Перед тем, как перейти к оплате пассажиру необходимо ознакомиться с Условиями электронной покупки, Условиями тарифа и Правилами перевозок. Для этого на соответствующей странице имеются три активные ссылки, по которым пассажиру необходимо перейти в соответствующий документ для ознакомления. На этой же странице пассажир повторно информируется о стоимости авиабилета и ее составных частях: тарифе и сборах. Информация о размере сбора за услугу по подбору провозной платы содержится в Условиях электронной покупки. Оплата авиабилета становится возможной только после того, как пассажир согласится с Условиями электронной покупки, Условиями тарифа, Правилами перевозок и условиями/ограничениями для каждой выбранной дополнительной услуги, проставив отметку в соответствующем поле.

Таким образом, каждый пассажир, обратившийся на сайт https://www.nordstar.ru для оформления авиабилета, знакомится со стоимостью услуги по подбору провозной платы и выражает свое согласие на ее получение до осуществления оплаты авиабилета, т.е. до заключения договора воздушной перевозки. При этом, в случае несогласия пассажира с Условиями электронной покупки, включая взимание сбора по подбору провозной платы, приобретение авиабилета на сайте https://www.nordstar.ru становится невозможным.

Наличие на сайте https://www.nordstar.ru активной ссылки на Условия Электронной покупки, проставление отметки о согласии с ними, не может свидетельствовать о выражении потребителем воли в получении услуги по подбору провозной платы, поскольку это вынужденное действие.

Пояснения АО «АК «НордСтар» относительно иного способа заключения договора воздушной перевозки в случае несогласия Даминовои Д.И. с предложенными условиями, а именно: обратиться за оформлением авиабилетов в авиакассу к любому агенту, аккредитованному АО «ТКП», напротив предусматривает взимание дополнительной платы в порядке п. 30 Правил № 82). При этом согласно списку агентств, размещенному на сайте АО «ТКП» по https://www.tch.ru/ru-ru/ATSS/Participants/ATSS-Agencies/Pages/ATSS-Agencies.aspx., на который ссылается АО «АК «НордСтар», по месту проживания Даминовой Д.И. (г. Чистополь, Татарстан) аккредитованные агентства деятельность не осуществляют.

Таким образом, АО «АК «НордСтар» обусловило приобретение услуги воздушной перевозки обязательным приобретением возмездной услуги по подбору провозной платы, т.е. включило в договор, заключенный с Даминовой Д.И., условие, ущемляющее права потребителя.

На основании изложенного, суд соглашается с выводом ответчика о том, что АО «АК «НордСтар» совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.8 КоАП РФ.

Статья 1.5 КоАП РФ устанавливает презумпцию невиновности лица, пока его вина в совершении конкретного административного правонарушения не будет доказана в порядке, предусмотренном данным Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

По смыслу частей 2, 3 статьи 2.1 КоАП РФ, с учетом предусмотренного статьей 2 Гражданского кодекса Российской Федерации признака предпринимательской деятельности (осуществляется на свой риск), отсутствие вины юридического лица (индивидуального предпринимателя), при наличии в его действиях признаков объективной стороны правонарушения, предполагает объективную невозможность соблюдения установленных правил, необходимость принятия мер, по причинам, не зависящим от юридического лица (индивидуального предпринимателя).

В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях», в силу части 2 статьи 2.1 КоАП РФ юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. Рассматривая дело об административном правонарушении, арбитражный суд в судебном акте не вправе указывать на наличие или отсутствие вины должностного лица или работника в совершенном правонарушении, поскольку установление виновности названных лиц не относится к компетенции арбитражного суда.

Согласно пункту 16.1 названного постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации при рассмотрении дел об административных правонарушениях арбитражным судам следует учитывать, что понятие вины юридических лиц раскрывается в части 2 статьи 2.1 КоАП РФ. При этом, в отличие от физических лиц, в отношении юридических лиц КоАП РФ формы вины (статья 2.2 КоАП РФ) не выделяет. Следовательно, и в тех случаях, когда в соответствующих статьях особенной части КоАП РФ возможность привлечения к административной ответственности за административное правонарушение ставится в зависимость от формы вины, в отношении юридических лиц требуется лишь установление того, что у соответствующего лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но

им не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (часть 2 статьи 2.1 КоАП РФ).

Суд полагает, что материалами дела не подтвержден факт принятия заявителем исчерпывающих мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства, предотвращение и устранение выявленных нарушений.

Оценив в совокупности имеющиеся в материалах дела доказательства, суд полагает доказанным наличие в действиях АО «АК «НордСтар» вины в совершении вменяемого административного правонарушения.

Исключительные обстоятельства, свидетельствующие о наличии по настоящему делу предусмотренных статьей 2.9 КоАП РФ признаков малозначительности совершенного административного правонарушения, судом не установлены.

В соответствии с частью 3 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания учитываются характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность.

В соответствии с частью 1 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждением является мера административного наказания, выраженная в официальном порицании физического или юридического лица.

По части 2 статьи 3.4 КоАП РФ предупреждение устанавливается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Согласно части 2 статьи 4.2. КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, могут признать смягчающими обстоятельства, не указанные в настоящем Кодексе или в законах субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

В случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа может быть заменено являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, или юридическому лицу, а также их работникам на предупреждение в соответствии со статьей 4.1.1 настоящего Кодекса (часть 3 статьи 3.4 Кодекса).

В соответствии с частью 1 статьи 4.1.1. КоАП РФ являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридическим лицам за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса.

Санкция части 2 статьи 14.8 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения не предусматривает, предусмотрено наказание в виде административного штрафа на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Согласно сведениям из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, заявитель относится к малым предприятиям. Административным органом указанное обстоятельство не опровергнуто.

Вместе с тем рассматриваемое правонарушение не является впервые совершенным, что является препятствием к применению статьи 4.1.1 КоАП РФ и назначении наказания в виде предупреждения (решением Арбитражного суда от 29.01.2020 по делу № А33-35161/2019 постановление по делу об административном правонарушении от 25.10.2019 № 27740 оставлено без изменения, постановлением Третьего арбитражного апелляционного суда от 25.06.2020, постановлением Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 23.10.2020 решение Арбитражного суда от 29.01.2020 по делу № А33-35161/2019 оставлено без изменения).

Проанализировав представленные документы, суд пришел к выводу о том, что постановление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю по делу об административном правонарушении является законным и обоснованным.

В соответствии с пунктом 3 статьи 211 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, если при рассмотрении заявления об оспаривании решения административного органа о привлечении к административной ответственности арбитражный суд установит, что решение административного органа о привлечении к административной ответственности является законным и обоснованным, суд принимает решение об отказе в удовлетворении требования заявителя.

Руководствуясь статьями 15, 167 – 170, 177, 211, 227, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

В удовлетворении заявления акционерного общества «Авиакомпания «Нордстар» (ИНН 8401008386, ОГРН 1028400000200) о признании незаконным и отмене постановления Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (ИНН 2466127415 , ОГРН 1052466033608) от 16.12.2021 № 39605 по делу об административном правонарушении отказать.

Настоящее решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение пятнадцати дней после его принятия, а в случае составления мотивированного решения – в течение пятнадцати дней со дня изготовления решения в полном объеме, путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте суда в сети «Интернет».

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии резолютивной части решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку. Лица, участвующие в деле, вправе в течение 5 дней со дня размещения резолютивной части решения на официальном сайте Арбитражного суда Красноярского края в сети «Интернет» обратиться в суд с заявлением о составлении мотивированного решения.

Судья Е.В. Болуж

Электронная подпись действительна.
Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 30.12.2021 7:52:57
Кому выдана Болуж Евгения Владимировна